

ПАМЯТКА

Для получения льготного периода до 6 месяцев в соответствии с Законом № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

- Сумма договора займа не превышает 450 000 рублей
- Ранее льготный период в соответствии с Законом № 106-ФЗ и Законом № 353-ФЗ (за исключением случая обращения за льготным периодом по разным обстоятельствам) не предоставлялся
- Не действует льготный период в соответствии с Законом № 377-ФЗ
- Нахождение в трудной жизненной ситуации (снижение дохода более чем на 30 % или проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, в результате которой были нарушены условия жизнедеятельности и утрачено имущество)
- Отсутствие информации о банкротстве, а также вынесенного судебного акта о взыскании задолженности по соответствующему договору потребительского займа
- Не предъявлен исполнительный документ к исполнению

Особенности льготного периода:

- Срок льготного периода — до 6 месяцев включительно
- В период действия льготного периода проценты начисляются по процентной ставке, предусмотренной условиями договора потребительского займа, действовавшими до предоставления заемщику льготного периода, то есть проценты продолжают начисляться в полном объеме
- Размер платежа на период льготного периода равен 0 рублей, но при желании Заемщик может производить платежи без прекращения льготного периода
- По окончании льготного периода, все начисленные проценты, включая проценты, начисленные за время льготного периода, а также штрафы и пени, которые были начислены до получения льготного периода, погашаются в соответствии с новым графиком платежей.
- Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются
- По заявлению Заявителя льготный период может быть досрочно прекращен
- Срок займа увеличивается на время льготного периода
- Льготный период предоставляется единоразово. Исключением является обращение за льготным периодом в соответствии с Законом № 353-ФЗ по разным обстоятельствам. Если заемщик ранее уже воспользовался правом на льготный период по причине утраты имущества в результате чрезвычайной ситуации, это не лишает заемщика права на повторное обращение с заявлением на льготный период в связи со снижением дохода более чем на 30 % и наоборот, если заемщик ранее уже воспользовался правом на льготный период по причине снижения дохода более чем на 30 %, это не лишает заемщика права на повторное обращение с заявлением на льготный период в связи с утратой имущества в результате чрезвычайной ситуации

Подать заявку на льготный период Заемщик может в любой момент в течение времени действия договора потребительского займа.

Заемщик может подать заявку, если:

1. у Заемщика снизился среднемесячный доход, рассчитанный за два месяца, предшествующие месяцу обращения к Займодавцу более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения к Займодавцу;
2. Заемщик проживает в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации и в результате чрезвычайной ситуации были нарушены условия его жизнедеятельности и утрачено имущество.

ВАЖНО!

Заемщик при представлении требования обязан приложить подтверждающие документы.

Снижение доходов подтверждается следующими документами:

- справкой о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога;
- справкой о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход;
- книгой учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя за текущий год и год, предшествующий обращению к Займодавцу;
- книгой учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за текущий год и год, предшествующий обращению к Займодавцу;
- книгой учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения за текущий год и год, предшествующий обращению к Займодавцу;
- книгой учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), за текущий год и год, предшествующий обращению к Займодавцу.

Если заемщик в период, за который представляются предусмотренные настоящей частью документы, осуществлял и (или) осуществляет виды деятельности, в отношении которых применяются разные режимы налогообложения, документы представляются в отношении доходов от всех таких видов деятельности.

Заемщиком, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, также может представляться выданная работодателем справка о заработной плате в совокупности с документами, подтверждающими нахождение заемщика в отпуске по уходу за ребенком.

Утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации подтверждается:

- документами об установлении фактов проживания заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера,

выдаваемые органами местного самоуправления, наделенными Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» полномочиями по установлению таких фактов.

По умолчанию льготный период не предоставляется, льготный период может быть предоставлен только после проверки документов.

В течение 5 рабочих дней после направления требования с подтверждающими документами Займодавец направляет Заявителю уведомление о предоставлении льготного периода либо об отказе.

Отсутствие подтверждающих документов, а также несоответствие условиям, при которых может быть предоставлен льготный период является основанием для отказа заемщику в удовлетворении его требования.

ВНИМАНИЕ!

Займодавец не предоставляет льготный период, если:

- не представлены подтверждающие документы;
- предоставленные документы не подтверждают факт снижения дохода более чем на 30 % либо утраты имущества в результате чрезвычайной ситуации;
- Заемщик не соответствует условиям предоставления льготного периода.

Займодавец проверит все предоставленные документы, и если снижение дохода Заявителя более чем на 30% или факт утраты имущества в результате чрезвычайной ситуации не подтвердится, то льготный период предоставлен не будет.